

1510596-72.2021.8.26.0344

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Gustavo Ferrari

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/04/2022

... de maconha. A ré negou a prática do tráfico. Contudo, já era conhecida dos policiais e havia sido presa pela prática do mesmo delito três meses antes, em uma "boca de fumo" da Vila Barros.

A ré Marília Gabriela Dias de Castro, interrogada, negou a prática do tráfico de entorpecentes. Declarou que na data dos fatos estava jogando sinuca no bar, na companhia de um primo. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

2ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, . - Fragata

CEP: 17519-902 - Marília - SP

Telefone: (14) 3433-2233 - E-mail: marilia2cr@tjsp.jus.br

1510596-72.2021.8.26.0344 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1510596-72.2021.8.26.0344

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARILIA GABRIELA DIAS DE CASTRO

Juiz de Direito: Dr. PAULO GUSTAVO FERRARI

Vistos.

MARILIA GABRIELA DIAS DE CASTRO, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, porque no dia 25 de outubro de 2021, por volta das 16h, no cruzamento entre a Rua João Soares Rosa e a Rua Lúcia Raspante, nesta cidade e comarca, guardava, para venda e entrega ao consumo de terceiras pessoas, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares, um microtubo contendo cocaína, com peso de 0,61 grama, nove microtubos contendo cocaína na forma de crack, com peso de 1,18 grama, e uma porção de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, com peso de 1,36 grama (cf. laudos acostados aos autos).

Presa em flagrante delito, houve a conversão da prisão em preventiva (fls. 41/43). A ré foi notificada (fls. 94) e apresentou sua defesa preliminar (fls. 103/109). A denúncia foi recebida em 1/2/2022 (fls. 117/119) e a ré foi citada e intimada (fls. 150/151). Na audiência realizada em 8/3/2022, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum e a ré foi interrogada (fls. 153/155 e mídia).

O Ministério Público, em alegações finais, requereu a condenação da ré nos termos da denúncia. Na dosimetria da pena, apontou que se deve levar em consideração que a ré havia sido presa pouco tempo antes, pela prática do mesmo delito, o que caracteriza dedicação a atividades criminosas e afasta a figura do tráfico privilegiado. Por fim, pugnou pela fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena, sendo inviável a concessão de quaisquer benesses legais (fls. 154 e mídia).

Por sua vez, a defesa pleiteou a absolvição da ré por ausência de provas suficientes para a condenação. Em caso de condenação, requereu a aplicação da atenuante da menoridade relativa e do disposto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 (fls. 158/163).

É o relatório. DECIDO.

A acusação é procedente.

A existência material do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, isto é, a realização do tipo penal em todos os seus elementos, restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 4), boletim de ocorrência (fls. 171/19), auto de exibição/apreensão e fotos (fls. 20/21 e 22/25), laudo de constatação provisória (fls. 27/29) e laudo definitivo (fls. 64/69), estes atestando a natureza das substâncias apreendidas (cocaína, crack e tetrahidrocannabinol), e pela prova oral colhida em juízo.

A autoria é certa.

As testemunhas Marli Ribeiro Augusto e Samara Maroni Vasconcelos, policiais civis, declararam que, na data dos fatos, realizavam diligência em uma esquina conhecida pela prática de tráfico de drogas. Elas se posicionaram a 30 metros da esquina, onde havia um bar, e permaneceram no local entre 20 a 30 minutos. Durante este período viram a ré atender a três usuários de droga. Eles a chamavam no bar e, na esquina, entregavam-lhe dinheiro. Ela atravessava a rua e abria uma moita de capim existente na calçada. Retornava e entregava algo aos usuários. Todos os usuários saíram na direção oposta a que estavam, razão pela qual não foram abordados para não atrapalhar a diligência. Após a campana, outra equipe envolvida na operação abordou a ré e outras pessoas que estavam no bar. Em revista pessoal, foi encontrado no bolso da ré R\$10,00 e mais R\$89,00 em uma carteira, que ela disse pertencer a seu primo. Contudo, o referido primo negou ser o proprietário da carteira. Na moita em que a ré mexia, havia um maço de cigarros contendo um microtubo de cocaína, nove microtubos de crack e uma porção de maconha. A ré negou a prática do tráfico. Contudo, já era conhecida dos policiais e havia sido presa pela prática do mesmo delito três meses antes, em uma "boca de fumo" da Vila Barros.

A ré Marília Gabriela Dias de Castro, interrogada, negou a prática do tráfico de entorpecentes. Declarou que na data dos fatos estava jogando sinuca no bar, na companhia de um primo. Ele saiu para fumar, momento em que os policiais ingressaram no local. Ela estava na posse apenas de um celular e uma carteira, que não pertencia a ela. Não saiu do bar e não era a proprietária das drogas encontradas no outro lado da rua.

Não obstante a negativa da ré e os argumentos defensivos, a atividade delitiva foi corroborada pela existência de elementos bastantes que demonstram que a acusada era proprietária das drogas e que as porções de entorpecentes apreendidas se destinavam ao tráfico ilícito, nos termos do art. 52, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, em virtude da ocorrência concomitante das seguintes circunstâncias: a) o relato dos policiais apontando que, em campana em local conhecido pela prática do tráfico de

drogas, viram a ré atender a três pessoas, sendo que, após receber dinheiro dessas pessoas, atravessa a rua, abria uma moita de capim existente na calçada e entregava algo a elas; b) a diversidade das drogas apreendidas (cocaína, crack e maconha) e a forma como estavam acondicionadas, isto é, embaladas individualmente e prontas para entrega ao consumo de terceiros; c) a apreensão de quantia em dinheiro, em notas diversificadas, encontrada em poder da ré e sem comprovação de origem lícita.

A acusação, por sua vez, encontra respaldo probatório suficiente nos autos, já que os relatos dos policiais foram harmônicos e coesos, descrevendo minuciosamente a diligência, desde o momento em que se iniciou a campana até a apreensão dos entorpecentes do outro lado da calçada, na moita em que a ré mexeu por várias vezes.

Em relação aos testemunhos dos policiais, destaco que seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, prestam conta de suas atividades.

Já, a negativa da acusada restou isolada nos autos. Além disso, vale registrar que, conquanto tenha afirmado que a carteira com dinheiro encontrada com ela não lhe pertencia, tendo dito, em solo policial, que apenas guardava a carteira de seu primo, pois ele não tinha bolso na roupa que usava (fls. 8/9), Danilo Pereira Pinto, primo da acusada, disse perante a Autoridade Policial que tanto o dinheiro quanto a carteira encontrados com ela não lhe pertenciam (fls. 71), denotando a completa fragilidade da versão por ela apresentada.

Portanto, conclui-se pela prova coligida que houve a completa subsunção da conduta da ré ao tipo do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Finalmente, com relação à causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, destaco a impossibilidade de aplicação na situação em tela. Embora a ré seja primária e a quantidade dos entorpecentes não seja expressiva, a diversidade das drogas (cocaína, crack e maconha) e o dinheiro encontrado com a ré, aliados ao fato dela já ser conhecida nos meios policiais, por ter sido presa em flagrante, aproximadamente três meses antes, pela prática do mesmo delito (processo nº 1506523-57.2021.8.26.0344 - fls. 36), e à falta de comprovação de ocupação lícita, indicam que se dedicava à atividade criminosa, inviabilizando a aplicação do redutor. Nesse sentido:

Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, "caput", cc. § 4º, da Lei nº 11.343/06) - Recurso ministerial visando, exclusivamente, o afastamento do redutor de penas previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 - Histórico criminal do réu e variedade dos entorpecentes apreendidos que impedem a concessão do benefício - Sentenciado que trazia consigo 4 porções de "cocaína" (peso líquido total de 1,8g), 12 porções de "crack" (1,5g) e 9 porções de "maconha" (23g) - Comprovação de que ele foi novamente preso em flagrante pela prática do delito de tráfico de drogas dois meses após o fato objeto destes autos (ação penal nº 1500104-83.2018.8.26.0616, cf. certidão de fls. 221/222) - Recurso provido, com reflexo nas penas.

(Apelação nº 0001428-85.2018.8.26.0616, Rel. Otavio Rocha, 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 26/7/2021)

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida, preliminarmente, a nulidade do feito pelo flagrante efetuado pela Guarda Municipal (afronta ao art. 144 da CF). No mérito, absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, aplicação do redutor do §4º, do art. 33 da Lei de Drogas e abrandamento do regime prisional. Descabimento. (...)

3. Redutor do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas. Inadequação. Réu recentemente solto em razão de processo anterior de tráfico de entorpecentes. Cometeu crime e,

obtida liberdade provisória, cometeu novo crime de tráfico de drogas, pelo qual se achava preso. Em assim agindo, demonstrou forte envolvimento com a traficância, assim, ligação com a atividade ilícita. Ausência, pois, de satisfação de requisito para alcançar o redutor. (...)

(Apelação nº 1500106-86.2021.8.26.0571, Rel. Alcides Malossi Junior, 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 31/1/2022)

Comprovadas, assim, a materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tal como imputado na denúncia, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, inevitável a condenação. Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a Lei n. 11.343/2006 prevê, abstratamente, pena de reclusão variável de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e a previsão do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. A culpabilidade, entendida como a reprovabilidade da conduta, não ultrapassa o normal desvalor do crime. Além disso, não há nos autos elementos que lhes sejam desfavoráveis no tocante à sua conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime que justifiquem a majoração da pena-base.

Na segunda fase, não há circunstância agravante e nem atenuante. Ressalto não ser possível a aplicação da atenuante da menoridade relativa pleiteada pela defesa, haja vista que a ré já tinha completado 21 anos na data dos fatos (fls. 14). Permanece a pena, portanto, tal como fixada na primeira fase da dosimetria.

Não há causas de aumento de pena. Deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pelas razões expostas acima. Mantenho, desta forma, a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Pelas condições econômicas da ré, inferidas dos elementos constantes dos autos, cada dia-multa terá o valor mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO MARILIA GABRIELA DIAS DE CASTRO, qualificada nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal.

A pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime inicial fechado, em razão do montante da pena fixada, da gravidade em concreto do delito e da ausência de comprovação de atividade laborativa lícita.

Além disso, verifico que, nos termos do §2º do art. 387 do Código de Processo Penal, mesmo que computado o tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, ainda assim a acusada deverá iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, por não ter atingido o lapso de tempo necessário para progressão de regime.

Anoto que, diante da pena fixada, é inviável a sua substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, ou a concessão da suspensão condicional da pena, conforme art. 77 do mesmo diploma legal.

A ré teve a prisão preventiva decretada logo após sua prisão em flagrante com entorpecentes de natureza diversificada, de nefasta repercussão social, sendo mantida posteriormente (fls. 100). Permaneceu encarcerada durante o curso do

processo, restando claro que persistem as razões que ensejaram sua custódia cautelar, fortalecidas agora pela sentença condenatória. Destarte, mantenho a prisão preventiva da ré, que não poderá recorrer desta sentença em liberdade.

A negativa do direito de recorrer em liberdade no parágrafo acima, considerando a fundamentada revisão da custódia cautelar, significa a inequívoca interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, de acordo com o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019). Assim, inicia-se a contagem de novo interregno a partir da presente data.

Recomende-se a ré no presídio em que se encontra recolhida.

Em face da condenação supra, a sentenciada arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs. Todavia, caso seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade permanecerá sobrestada.

Oportunamente, providencie-se o necessário para a execução da pena imposta. Oficie-se ao TRE/SP para o cumprimento do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal, bem como comunique-se o IIRGD.

Comunique-se a autoridade policial, caso necessário, para que destrua as substâncias apreendidas, contraprovas e eventuais embalagens, petrechos ou materiais utilizados para acondicionamento, nos moldes do artigo 72 da Lei nº 11.343/06.

Ademais, decreto a perda dos bens apreendidos, consistentes no aparelho celular e no numerário constantes no auto de exibição/apreensão de fls. 20/21 e depósito judicial de fls. 70, em favor da União, porque evidenciada a vinculação com o tráfico de drogas, bem como a destinação direta ao Funad/Senad, nos termos do artigo 63 da Lei de Drogas, oficiando-se, após o trânsito em julgado. Ainda, nos moldes do art. 25, incisos I e II, e conforme o expresse permissivo do parágrafo único, inciso III, do mesmo preceptivo, coadunado com a parte final do art. 26, todos da Portaria 01/2020, assinada pelo Excelentíssimo Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, autorizo a oportuna destruição dos bens antieconômicos.

Cobre-se a multa e a taxa judiciária, se forem devidas, de acordo com as NSCGJ.

Para se evitar, ao menos por ora, a intimação pessoal da sentenciada, dê-se vista imediatamente ao Ministério Público e intime-se a Defesa através do DJE, a fim de que se manifestem acerca de eventual recurso.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Marília, 1 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA